

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1523/2532

นางยุบล เพือกใจแผ้ว

โจทก์

บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด

จำเลย

บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 และข้อ 3 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การปรับบทกฎหมายของศาลแรงงานกลางไม่ถูกต้องเพราะมิได้นำข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบในสำนวนคดีมาวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้อุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 38)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 24,960 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 6,240 บาท เงินสะสมจำนวน 7,346.20 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว สำหรับค่าชดเชยนับตั้งแต่วันเลิกจ้างสิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ฟ้องให้โจทก์ ค่าขออย่างอื่นของโจทก์ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 30)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 33)

คำสั่ง

อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์กระทำผิดซ้ำคำเตือน โดยอ้างคำพยานบุคคลขึ้นให้ศาลพิจารณาแล้วสรุปว่า เมื่อโจทก์กระทำผิดซ้ำคำเตือน จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น เป็นอุทธรณ์ที่โต้เถียงดุลพินิจของศาลแรงงานกลางในการวินิจฉัย พยานหลักฐานถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างว่าเป็นเพราะโจทก์มีความประพฤติไม่สุภาพ เรียบร้อย ไม่เชื่อฟัง ไม่ให้เกียรติและความนับถือต่อผู้มีตำแหน่งสูงกว่าอันเป็นการ ผิดระเบียบว่าด้วยพนักงาน ข้อ 29.1 เป็นการอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การ วินิจฉัยข้อกฎหมายว่าจำเลยจะต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางจึงไม่รับอุทธรณ์ชอบ แล้ว ให้ยกคำร้อง

อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์กระทำผิดซ้ำคำเตือน โดยอ้างคำพยานบุคคลขึ้นให้ศาลพิจารณาแล้วสรุปว่า เมื่อโจทก์กระทำผิดซ้ำคำเตือน จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น เป็นอุทธรณ์ที่โต้เถียงดุลพินิจของศาลแรงงานกลางในการวินิจฉัย พยานหลักฐานถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างว่าเป็นเพราะโจทก์มีความประพฤติไม่สุภาพ เรียบร้อย ไม่เชื่อฟัง ไม่ให้เกียรติและความนับถือต่อผู้มีตำแหน่งสูงกว่าอันเป็นการ ผิดระเบียบว่าด้วยพนักงาน ข้อ 29.1 เป็นการอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การ วินิจฉัยข้อกฎหมายว่าจำเลยจะต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางจึงไม่รับอุทธรณ์ชอบ แล้ว ให้ยกคำร้อง

หน้าหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบ
แล้ว ให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มาโนช เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธุรศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>